

AZRANA BINTI SIDI

lwn

HISYAMUDIN BIN MOHD ALIAS @ AYIT

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Mokhtar (Panel), 18 Januari 2019]

Kes Semakan No. 10000-003-0033-2018

Peguam Pemohon: Razie Aini binti Abdul Razak dari Tetuan Razie Razak & Associates

Peguam Responden: Siti Aishah Din dari Tetuan Aishah Din & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dibuat Pemohon terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam kes Permohonan No. 10400-032-0778-2017 (Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte) bertarikh 28/2/2018 di mana YA Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut;

i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah ini sepertimana berikut;-

- i. Mahkamah membenarkan Pemohon untuk tinggal di rumah yang beralamat di No. 111, Jalan 2/7G, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor sehingga pembahagian Harta Sepencarian melalui kes saman No : 10400-017-0777-2017 diputuskan oleh Mahkamah.

- ii. Mahkamah memerintahkan Responden menahan diri dari mengganggu atau memasuki rumah yang beralamat No. 111, Jalan 2/7C, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor.
- iii. Bahwa kegagalan mematuhi perintah ini boleh dikenakan hukuman menghina Mahkamah.
- iv. Bahawa perintah ini akan terus terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta sepencarian dan/atau sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- v. Lain-lain perintah dan relif yang difikirkan patut dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden merupakan bekas suami isteri. Pihak-pihak telah bernikah pada 19/5/2002 dan telah bercerai dengan kebenaran mahkamah pada 26/8/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan 5 orang anak.

[4] Selepas berlaku perceraian, Pemohon telah membuat tuntutan harta sepencarian melalui saman No : 10400-017-0777-2017 dan kes tersebut masih dalam prosiding Mahkamah.

[5] Pada 26/10/2017, Pemohon telah menfailkan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) Secara Inter-Parte melalui permohonan no : 10400-032-0778-2017 di Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mendapatkan perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah membenarkan Pemohon untuk tinggal di rumah yang beralamat No. 111, Jalan 2/7G, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor sehingga pembahagian harta sepencarian diputuskan oleh Mahkamah.

- ii. Mahkamah memerintahkan Responden menahan diri dari menanggung atau memasuki rumah yang beralamat di No. 111, Jalan 2/7G, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor.
- iii. Bahawa kegagalan mematuhi perintah ini boleh dikenakan hukuman menghina mahkamah.
- iv. Bahawa perintah ini akan terus terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta sepencarian dan/atau sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah.
- v. Lain-lain perintah dan relif yang difikirkan patut dan suaimanfaat oleh Mahkamah.

[6] Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah interim ini adalah disebabkan :-

- i. Wujudnya perkara yang mendesak di mana Pemohon telah tinggal di rumah tersebut namun Responden kerap masuk ke rumah tersebut walaupun Pemohon dan Responden telah bercerai.
- ii. Responden mendakwa beliau masih berhak untuk masuk ke rumah tersebut sedangkan Responden tidak ada membuat apa-apa bayaran ke atas rumah tersebut sebelum berlaku perceraian dan selepas berlaku perceraian.
- iii. Responden telah beberapa kali masuk ke rumah tersebut tanpa izin dan pengetahuan Pemohon sedangkan Pemohon dan Responden tidak lagi mempunyai ikatan suami isteri.

[7] Pada 28/2/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor telah menolak permohonan Pemohon.

[8] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah menfailkan semakan melalui kes semakan No : 10000-003-0033-2018 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut:-

- i) Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dengan memutuskan menolak Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte yang dikemukakan oleh Pemohon atas alasan untuk pembekuan transaksi harta berdasarkan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sedangkan Pemohon di dalam permohonan beliau tidak menyentuh langsung peruntukan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii) Pemohon telah menyandarkan permohonan beliau berdasarkan seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang tidak disentuh dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Yang Mulia Ini semasa memutuskan kes ini.
- iii) Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal meneliti merit dan peruntukan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon semasa menfailkan kes Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte melaui Permohonan No : 10400-032-0778-2017.
- iv) Bahawa YA Hakim telah mengakui wujud perlakuan Responden yang telah masuk ke rumah pemohon walaupun setelah berlaku perceraian dan telah selesai tempoh iddah namun Mahkamah tidak mengeluarkan perintah tegahan terhadap Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Setelah kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan kepada Afidavit Jawapan Responden serta rekod fail kes yang disemak, kami dapati dua (2) isu yang perlu kami beri ulasan iaitu:-

- i. Sama ada tindakan Pemohon memfailkan semakan ini adalah betul di sisi undang-undang
- ii. Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dengan memutuskan menolak Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte yang dikemukakan oleh Pemohon.

Isu Pertama : Sama ada tindakan Pemohon memfailkan semakan ini adalah betul di sisi undang-undang

[10] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra JH Jld 42 (1)* di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[11] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10400-032-0777-2017.

[12] Merujuk kepada seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003, mana-mana pihak yang masih tidak berpuashati dengan perintah yang statusnya telah menjadi interim inter-parte, adalah terhalang untuk merayu ke mahkamah atasan. Seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 memperuntukan bahawa:-

Tiada **rayuan** boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.

[13] Berdasarkan penjelasan di dalam seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 itu, timbul satu persoalan iaitu sekiranya rayuan tidak boleh dibuat ke atas perintah interim, adakah proses **semakan** boleh dilaksanakan. Bagi menjawab persoalan tersebut, pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak **bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak**. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada **sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul**. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.

[14] Prosiding pendengaran suatu permohonan interim pula, lazimnya adalah ringkas iaitu sama ada pihak-pihak hanya diperlukan untuk mengemukakan hujah sahaja atau mengemukakan afidavit bagi menjelaskan serta menjawab sesuatu isu yang dibangkitkan dalam permohonan interim tersebut. Ini bertepatan dengan tujuan suatu perintah interim dikeluarkan iaitu untuk memberi hak sementara secara segera kepada mana-mana pihak yang berkaitan, sementara menunggu kes utama dibicarakan dan diputuskan. Mahkamah tidak akan melaksanakan proses perbicaraan penuh sebagaimana kes-kes utama yang mana keputusan akan dibuat berdasarkan merit guaman. Oleh itu, melihat kepada bentuk prosiding pengeluaran perintah interim dan proses tindakan semakan, kami berpendapat, proses yang terbaik untuk menilai sama ada terdapat kecacatan dalam prosiding pendengaran permohonan interim adalah

tindakan semakan. Dalam tindakan semakan, Mahkamah atasan boleh memberi arahan-arahan lanjut untuk pembetulan jika ada ataupun menilai samada perintah yang dikeluarkan itu telah **secara material bercanggah** dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak dan perlu diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera.

[15] Seterusnya, Panel rayuan dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn Fadhilah binti Othman (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0009-2011)*(yang belum dilaporkan), Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menjelaskan prinsip semakan iaitu:-

“Dalam tindakan semakan, Mahkamah atasan boleh memberi arahan-arahan lanjut untuk pembetulan jika ada ataupun menilai sama ada perintah yang dikeluarkan itu telah secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak dan perlu diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera”

[16] Berdasarkan ulasan kami ini, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan ke atas suatu perintah interim dan tidak terikat dengan seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal dan tindakan Pemohon memfailkan semakan ini adalah betul dan dibenarkan oleh undang-undang.

Isu Kedua : Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dengan memutuskan menolak Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte yang dikemukakan oleh Pemohon.

[17] Isu ini berkait dengan alasan permohonan 1 dan 2. Dalam isu ini, Pemohon dalam affidavit permohonannya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dengan memutuskan menolak Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim (Harta Sepencarian) secara inter-parte yang dikemukakan oleh Pemohon atas alasan untuk pembekuan transaksi harta berdasarkan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sedangkan Pemohon di dalam permohonan beliau tidak menyentuh langsung peruntukkan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[18] Responden membantah hujah Pemohon dengan menyatakan bahawa peruntukkan seksyen 107 (1) tersebut dengan jelas memperuntukkan berkenaan untuk menahan diganggu dan menceroboh itu adalah tertakluk kepada diri bukannya terhadap sesuatu harta dan hanya sesuai bagi menahan seseorang dari akses kepada seseorang sekiranya ada perbuatan yang jelas ada kemudahan dan pencerobohan serta kacauganggu yang memudaratkan. Peruntukkan ini lansung tidak wajar dan relevan untuk dikaitkan dengan situasi permohonan Pemohon kerana Pemohon seolah membuat permohonan injuksi bagi menafikan terus hak beliau sedangkan harta tersebut adalah jelas atas nama bersama dan dibeli dalam tempoh perkahwinan.

[19] Yang Arif Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menyatakan sebagaimana berikut:-

“ Untuk mahkamah memerintahkan Pemohon untuk tinggal di rumah yang beralamat di No. 111, Jalan 2/7G, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang dan menahan Responden dari mengganggu atau memasuki rumah tersebut tidak boleh disandarkan kepada peruntukan seksyen 108 tersebut. Oleh yang demikian, Mahkamah mendapati bahawa permohonan Pemohon tidak mengikut seksyen yang bersesuaian dan peruntukan undang-undang yang betul.”

[20] Setelah kami meneliti perintah yang dikeluarkan oleh Y.A. Hakim Bicara, kami bersetuju dengan alasan Pemohon bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah gagal memberikan penghakiman yang jelas terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon dan telah tersalah arah apabila memutuskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 108 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sedangkan Pemohon telah menyandarkan permohonan beliau berdasarkan seksyen 107 dan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang tidak disentuh dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini semasa memutuskan kes ini.

[21] Merujuk kepada seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berhubung dengan perintah tegahan memperuntukkan seperti berikut:-

(1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau pembatalan, memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkinan mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

[22] Berdasarkan peruntukan seksyen di atas, jelas menunjukkan bahawa permohonan tegahan di bawah seksyen ini bukan hanya terhad dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum selesai bahkan juga pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau pembatalan, memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya. Justeru itu, kami bersetuju dengan hujah Pemohon bahawa permohonan Pemohon adalah selari dengan peruntukan seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[23] Seterusnya, Pemohon memohon agar Mahkamah membenarkan Pemohon untuk tinggal di rumah tersebut dan memohon agar Responden menahan diri dari mengganggu atau memasuki rumah tersebut. Persoalan sama ada isu yang dibangkitkan oleh Pemohon itu mempunyai merit untuk kami terima atau sebaliknya, kami akan berikan ulasannya satu persatu selepas ini.

[24] Pemohon dalam hujahnya menyatakan wujudnya perkara yang mendesak dalam kes ini di mana Pemohon telah tinggal di rumah tersebut namun Responden kerap masuk ke rumah tersebut walaupun Pemohon dan Responden telah bercerai. Selepas berlaku perceraian Pemohon dan anak-anak tinggal di rumah tersebut hingga 13/7/2017. Akibat timbul masalah tersebut, Pemohon terpaksa pindah sementara waktu sejak 13/7/2017 bersama anak-anak.

[25] Pemohon juga berhujah bahawa tindakan Responden menyebabkan berlaku kezaliman, penganiayaan, kemudaratan dan ketidakadilan kepada Pemohon kerana Pemohon telah dinafikan hak untuk tinggal di rumah tersebut.

Dalam pada masa yang sama, Pemohon masih berterusan membayar ansuran bulanan untuk rumah tersebut memandangkan ansuran bulanan sebanyak RM1,168.00 sebulan untuk rumah tersebut ditolak dari akaun Maybank milik Pemohon. Segala bukti pembayaran rumah tersebut telah ditanda sebagai *Ekshibit ABS-5, ABS-6 dan ABS-7*. Pemohon terpaksa mengeluarkan kos baru untuk rumah yang diduduki Pemohon bersama anak-anak.

[26] Responden membantah hujah Pemohon dan bertegas menyatakan bahawa tiada apa-apa perlakuan Responden yang menunjukkan bahawa Responden telah bertindak mencerooboh dan sehingga kini Pemohon permohonan sebelum ini dan affidavit-affidavit yang dikemukakan telah gagal membuktikan bahawa berlakunya transaksi yang membawa kepada patut dan perlunya permohonan ini dibuat.

[27] Kami tidak bersetuju dengan hujah Responden bahawa tiada apa-apa perlakuan Responden yang menunjukkan bahawa Responden telah bertindak mencerooboh dan kacauganggu Pemohon. Merujuk kepada alasan penghakiman perenggan no. 6 muka surat 4, Yang Arif Hakim Bicara menyebut seperti berikut:-

“ Namun, Mahkamah menegaskan Responden hendaklah membataskan pergerakan daripada keluar masuk ke rumah tersebut bagi mengelakkan tohmahan dan fitnah masyarakat sekeliling terhadap keluarga.Pemohon. Tindakan Responden yang sering keluar masuk di adalam rumah tersebut walaupun bukan lagi suami Pemohon adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan menunjukkan suatu contoh yang tidak baik kepada anak-anak mereka lebih-lebih lagi Pemohon telah berkahwin dengan suami barunya”.

[28] Dalam kes ini, kami mendapati rumah tersebut telah menjadi rumah kelamin pihak-pihak di dalam tempoh perkahwinan dan dibayar oleh Pemohon seperti yang telah ditandakan sebagai *ABS-5, ABS-6 dan ABS-7*. Dalam masa yang sama, Pemohon telah menjaga anak-anak pihak-pihak seramai 5 orang sehingga kini. Oleh yang demikian, kami berpendapat sumbangan Pemohon yang berterusan membayar ansuran rumah sepanjang tempoh perkahwinan dan

selepas perceraian serta menjaga anak-anak pasangan ini adalah wajar untuk Pemohon diberikan hak untuk tinggal di rumah tersebut sehingga kes harta sepencarian diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tanpa sebarang gangguan dari Responden.

[29] Suka kami merujuk kepada seksyen 72 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyebutkan:-

(1) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri.

(2) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) akan terhenti—

(a) jika tempoh 'iddah telah tamat;

(b) jika tempoh penjagaan anak telah tamat;

(c) jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau

(d) jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan secara terbuka (fahisyah),

dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

[30] Berdasarkan peruntukan di atas jelas menunjukkan bahawa hak seorang bekas isteri untuk tinggal di rumah kelamin selagi mana anak-anak masih di bawah jagaan beliau (bekas isteri).

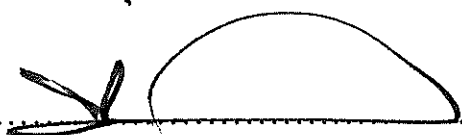
[31] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa wujudnya kekhilafan Yang Arif Hakim Bicara dari segi undang-undang yang memerlukan kami campurtangan di dalam perintah tersebut demi kepentingan keadilan kepada pihak-pihak.

KEPUTUSAN

Setelah membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan setelah kami memeriksa rekod kes no. 10400-032-0777-2017, maka kami memutuskan seperti berikut;-

1. Permohonan Semakan Pemohon diterima.
2. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana berikut:-
 - i. Mahkamah membenarkan Pemohon untuk tinggal di rumah yang beralamat di No. 111, Jalan 2/7G, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor sehingga pembahagian Harta Sepencarian melalui kes saman No : 10400-017-0777-2017 diputuskan oleh Mahkamah.
 - ii. Mahkamah memerintahkan Responden menahan diri dari mengganggu atau memasuki rumah yang beralamat No. 111, Jalan 2/7C, Taman Bukit Teratai, 56100 Ampang, Selangor.
 - iii. Bahawa kegagalan mematuhi perintah ini boleh dikenakan hukuman menghina Mahkamah.
 - iv. Bahawa perintah ini akan terus terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta sepencarian dan/atau sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
3. Kes induk harta sepencarian perlu disegerakan pendengarannya.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN HAJI SAARAN BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA PROF ADJUNG DAVO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

